ANEXO G
OTRAS PRUEBAS OBLIGATORIAS (USAID)

APLICABILIDAD DE 2 CFR 200 y 2 CFR 700 (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos

Todas las disposiciones de 2 CFR 200, 2 CFR 700 y todas las Disposiciones estándar adjuntas a este acuerdo son aplicables al receptor y a los sub-beneficiarios que cumplen con la definición de "beneficiario" en la parte 2 CFR 200.86, a menos que una sección excluya específicamente a un receptor intermedio de la cobertura. El destinatario debe asegurarse de que los sub-beneficiarios tengan copias de todas las disposiciones estándar adjuntas.

a. Para cualquier sub-contrato realizado con No-U.S. sub-receptor, el destinatario debe incluir las "Disposiciones Estándar para Organizaciones No Gubernamentales No Estadounidenses" aplicables. Se requiere que los destinatarios garanticen el cumplimiento de los procedimientos de supervisión de acuerdo con 2 CFR 200 y 2 CFR 700.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

COSTOS ADMISIBLES (DICIEMBRE 2014)
Aplicable solo al reembolso de costos solo contratos / acuerdos

a. El destinatario será reembolsado por los costos incurridos en llevar a cabo los propósitos de este contrato de acuerdo con los términos de esta adjudicación y los principios de costos aplicables vigentes en la fecha de la misma. El destinatario puede obtener una copia de los principios de costos aplicables del Oficial de Acuerdo (AO):

2 CFR 200, Sub-parte E, Principios de costos
48 CFR 31.2 Federal Acquisition Regulations (FAR) y 48 CFR 731.2 USAID Acquisition Regulations (AIDAR) - **Principios de Costos para Organizaciones Comerciales.**

b. Es responsabilidad del receptor asegurarse que los costos incurridos estén de acuerdo con los principios de costo aplicables lo que significa que los costos son (1) razonables: costos que generalmente se reconocen como ordinarios y necesarios y que serían incurridos por una persona prudente en la conducción de un negocio normal; (2) asignables: incurridos específicamente para esta concesión; y (3) permitido: cumplir con cualquier limitación en esta concesión. El destinatario debe obtener todas las aprobaciones previas por escrito del Oficial de Acuerdo (AO) que son requeridas por los principios de costos aplicables. El destinatario puede obtener la determinación escrita de AO, si los costos específicos que no se abordan claramente en los principios de costo aplicables son admisibles o asignables. El AO se reserva el derecho de tomar una determinación final sobre la admisibilidad de los costos.

c. USAID no pagará ninguna ganancia o tarifa al destinatario o beneficiarios secundarios de una subvención o acuerdo cooperativo. Esta restricción no se aplica a las compras en virtud de esta adjudicación realizadas de conformidad con la Disposición Estándar, "Políticas de Adquisición".

d. El destinatario debe conservar la documentación para respaldar los cargos a esta concesión por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos de conformidad con la Disposición Estándar, "Contabilidad, Auditoría y Registros".

e. Esta disposición debe incorporarse en todas las sub-adjudicaciones y contratos, que son pagados sobre una base de reembolso de costos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REGISTROS
Aplicable a todos las sub-adjudicaciones y contratos de más de $10,000 con organizaciones no estadounidenses. Las sub-adjudicaciones de subvenciones y acuerdos de cooperación realizados a organizaciones de los EE. UU. están sujetas a los requisitos de auditoría contenidos en 2 CFR 200, sub-parte F.

a. Registros y Contabilidad. El destinatario debe mantener los registros financieros, los documentos justificativos, los registros estadísticos y todos los demás registros, para respaldar el desempeño y los cargos de esta concesión. Dichos registros deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU., el país que coopera o el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (una subsidiaria de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera). Los registros contables y la documentación de respaldo deben, como mínimo, ser adecuados para mostrar todos los costos incurridos en virtud de esta adjudicación; recibo y uso de bienes y servicios adquiridos bajo esta adjudicación; los costos del programa provistos por otras fuentes; y el progreso general del programa. A menos que USAID notifique lo contrario, los registros del receptor y los registros del receptor intermedio que pertenecen a esta adjudicación deben conservarse por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe de gastos final.

b. Auditorias
(1) El receptor debe tener una auditoría anual, consistente con 2 CFR Parte 200, Subparte F, para cualquier año fiscal en el que el receptor gaste un total combinado de $750,000 o más en todas las adjudicaciones de USAID, ya sea directamente o a través de otro contratista de USAID o destinatario, excluyendo contratos de precio fijo y adjudicaciones de monto fijo.

(i) El informe de auditoría debe enviarse a USAID dentro de los 30 días posteriores a la recepción del informe del auditor, pero a más tardar nueve meses después del final del período auditado.
(ii) El Inspector General de USAID revisará este informe para determinar si cumple con los requisitos de auditoría de esta adjudicación. USAID solo pagará el costo de las auditorías realizadas de acuerdo con los términos de esta adjudicación.
(iii) En casos de incapacidad continua o falta de voluntad para realizar una auditoría de acuerdo con los términos de esta disposición, USAID considerará las

sanciones apropiadas que pueden incluir la suspensión de todos o un porcentaje de los desembolsos hasta que la auditoría se complete satisfactoriamente.

(2) No se requiere que el receptor tenga una auditoría anual para cualquier año fiscal en el que el receptor gaste un total combinado de menos de $750,000 en todas las adjudicaciones de USAID, ya sea directamente o a través de un contratista principal o receptor, excluyendo contratos de precio fijo y premios de cantidad fija. Sin embargo, el destinatario debe hacer que los registros relacionados con esta adjudicación para ese año fiscal estén disponibles para su revisión por parte de los funcionarios de USAID o sus designados como se solicite.

(3) USAID se reserva el derecho de llevar a cabo una revisión financiera, requerir una auditoría o asegurar adecuada responsabilidad de los gastos de las organizaciones que dispongan fondos de USAID, independientemente del requisito de auditoría.

c. Sub-adjudicaciones y contratos.
(1) Si el destinatario proporciona recursos de USAID a otras organizaciones para llevar a cabo el programa y las actividades financiadas por USAID, el receptor es responsable de monitorear a dichos sub-beneficiarios o contratistas. Los costos para auditorías de sub-beneficiarios para organizaciones que cumplen con el umbral en el párrafo b. son permitidos. Los costos para auditorías de sub-beneficiarios para organizaciones que no cumplen con el umbral en el párrafo b. son permitidos solo para los siguientes tipos de auditorías de cumplimiento: actividades permitidas o no permitidas; principios de costos / costos permitidos; elegibilidad; repartición de costos; nivel de esfuerzo; asignación específica; y reportando

(2) Esta disposición debe incorporarse en su totalidad en todos los subconjuntos y contratos con organizaciones no estadounidenses que sean por más de $10,000. Las subrogaciones de subvenciones y acuerdos de cooperación realizados a organizaciones de los EE. UU. deben indicar que la organización de EE. UU. está sujeta a los requisitos de auditoría contenidos en 2 CFR 200, subparte F.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

SUB-ABJUDICACIONES Y CONTRATOS (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos

a. Sub-adjudicatarios y contratistas no tienen ninguna relación con USDOS bajo los términos de esta adjudicación. Todas las aprobaciones requeridas por USDOS deben ser dirigidas a través de Partners of the Americas.

b. A pesar de cualquier otro término de esta adjudicación, sub-adjudicatarios y contratistas no tienen derecho a presentar reclamos directamente a USDOS y USDOS no asume ninguna responsabilidad por reclamos de terceros contra el destinatario.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (DICIEMBRE DE 2014)
Aplicable a todos

a. El destinatario u Oficial de Acuerdo (AO) puede rescindir esta adjudicación en cualquier momento, en todo o en parte, por medio de previa notificación por escrito a la otra parte de conformidad con la Disposición Estándar, "Avisos". La notificación de rescisión debe contener la (s) razón (es) para la terminación; la fecha efectiva; y, en el caso de una terminación parcial, la porción a terminar. Si la terminación se basa en el incumplimiento, tenga en cuenta que esta decisión de terminación se puede considerar en la selección para futuras adjudicaciones.

b. USAID puede suspender esta adjudicación, en todo o en parte, en cualquier momento, por medio de previo aviso al destinatario, y prohibir que el destinatario incurra en obligaciones adicionales imputables a esta adjudicación que no sean los costos especificados en el aviso de suspensión durante el período de suspensión.

c. En caso de que el destinatario o cualquiera de sus empleados, sub-beneficiarios o contratistas sean declarados culpables de un delito de narcóticos o hayan estado involucrados en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140, USAID se reserva el derecho de dar por terminado esta adjudicación, en su totalidad o en parte, o tomar cualquier otra medida apropiada que incluya, sin limitación, el reembolso o retiro de cualquier suma de la adjudicación. Además, el destinatario debe hacer un esfuerzo de buena fe para mantener un lugar de trabajo libre de drogas y USAID se reserva el derecho de terminar o suspender esta adjudicación si el receptor no lo hace materialmente.

d. Procedimientos de Terminación y Suspensión. Una vez recibido y de acuerdo con un aviso de terminación o suspensión del USAID como se especifica anteriormente, el destinatario debe tomar medidas inmediatas para minimizar todos los gastos y, en caso de rescisión, cancelar todas las obligaciones financiadas por esta adjudicación en la mayor medida posible. Con excepción de lo dispuesto en esta disposición o según lo aprobado por escrito por el AO, el destinatario no tiene derecho a los costos incurridos después de la fecha de vigencia de la terminación.

e. Dentro de 30 días naturales posteriores a la fecha de vigencia de dicha terminación, el receptor debe devolver al Gobierno de EE. UU. todos los fondos de USAID no utilizados a partir de la fecha de vigencia de la terminación, que no están obligados por una transacción legal no cancelable aplicable a esta adjudicación.

f. En caso de que los fondos pagados por USAID al destinatario antes de la fecha de entrada en vigencia de la terminación de este laudo sean insuficientes para cubrir obligaciones legalmente vinculantes para terceras partes por el destinatario, el destinatario puede presentar a USAID un reclamo por escrito que cubra tales obligaciones del receptor, dentro de 90 días naturales posteriores a la fecha de vigencia de una terminación. El AO debe determinar la suma a pagar por USAID al destinatario en virtud de dicho reclamo de conformidad con esta disposición y la Disposición Estándar, "Costos permitidos".

g. El destinatario debe, en la mayor medida posible, incluir una disposición en todas las sub-adjudicaciones, incluidos los subcontratos y los contratos, otorgando al destinatario el derecho de rescindir la sub-adjudicación en caso de que USAID rescinda este laudo, incluido el requisito de devolución del párrafo c.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

REGLAS DE ELEGIBILIDAD DE USAID PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS Y SERVICIOS (JUNIO 2012)
Aplicable solo cuando el contrato / acuerdo incluye la Adquisición de Productos y Servicios

a. Esta disposición no es aplicable a los productos o servicios que el destinatario proporciona fondos privados como parte de un requisito de costo compartido o con ingresos del programa generados bajo esta adjudicación.

b. Productos y Servicios no Elegibles y Restringidos:

(1) Productos y servicios no elegibles. El destinatario no debe, bajo ninguna circunstancia, obtener cualquiera de los siguientes bajo esta adjudicación:

(i) Equipo militar,
(ii) Equipo de vigilancia,
(iii) Productos básicos y servicios de apoyo a la policía u otras actividades policiales,
(iv) Equipos y servicios de aborto,
(v) bienes de lujo y equipo de juego, o
(vi) Equipo de modificación climática.

(2) Proveedores no Elegibles. Cualquier empresa o individuos que no cumplan con el los requisitos de la Disposición Estándar "Inhabilitación y Suspensión" y la Disposición Estándar "Previniendo el Financiamiento del Terrorismo" no se deben utilizar para proporcionar ningún producto o servicio financiado por esta adjudicación.

(3) Productos restringidos. El destinatario debe obtener la aprobación previa por escrito del Oficial de Acuerdo (AO) o cumplir con los procedimientos requeridos bajo una exención aplicable, según lo provisto por el AO al adquirir cualquiera de los siguientes productos:

(i) Productos agrícolas,
(ii) Vehículos de motor,
(iii) Productos farmacéuticos,
(iv) Pesticidas,
(v) Equipo usado,
(vi) Exceso de propiedad del gobierno de EE. UU., o
(vii) Fertilizante.

c. Origen y Nacionalidad:
Salvo que el AO lo apruebe específicamente con anticipación, todos los productos y servicios que USAID reembolse bajo esta adjudicación deben ser del código geográfico autorizado especificado en esta adjudicación y deben cumplir con los requisitos de origen y nacionalidad establecidos en 22 CFR 228. Si el código geográfico no está especificado, el código geográfico autorizado es 937. Cuando el valor total de la adquisición de productos y servicios durante la vigencia de este premio se valúa en $250,000 o menos, el código geográfico autorizado para la adquisición de todos los bienes y servicios para ser reembolsado bajo esta adjudicación es el código 935. Para una lista actual de países dentro de cada código geográfico, ver ADS 310, Fuente y Requisitos de Nacionalidad para la Adquisición de Productos y Servicios.

d. Orientación sobre la elegibilidad de productos y servicios específicos se puede obtener por medio del AO y los socios. Si USAID determina que el destinatario ha adquirido productos o servicios en virtud de esta adjudicación contraria a los requisitos de esta disposición, y ha recibido el pago para tales fines, el AO puede requerir que el destinatario reembolse la suma total de la compra.

e. Esta disposición debe incluirse en todas las sub-adjudicaciones y contratos, que incluyen adquisición de productos o servicios.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TÍTULO Y USO DE LA PROPIEDAD (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos los sub-adjudicatarios y contratistas que tendrán propiedades financiadas bajo esta adjudicación

a. El título de toda la propiedad financiada bajo esta adjudicación corresponde al destinatario en el momento de la adquisición a menos que se especifique lo contrario en esta adjudicación.

b. Propiedad significa equipo, suministros, bienes inmuebles y propiedad intangible, cada uno definido individualmente a continuación, financiado según esta adjudicación o proporcionado por USDOS:

(1) Equipo significa bienes personales no fungibles (incluidos los sistemas de tecnología de la información) que tiene una vida útil de más de un año, y un costo de adquisición de $5,000 o más por unidad. Sin embargo, de acuerdo con la política del destinatario, se pueden establecer límites más bajos.

(2) Suministros significa propiedad personal tangible excluyendo el equipo. Un dispositivo de computación es un suministro si el costo de adquisición es de menos de $5,000 por unidad.

(3) Bienes inmuebles significa terrenos, incluyendo mejoras de terrenos, estructuras y accesorios, incluidos accesorios permanentes.

(4) La propiedad intangible incluye, pero no se limita a, la propiedad intelectual, como marcas registradas, derechos de autor, patentes y aplicaciones de patentes, e instrumentos de deuda, como bonos, hipotecas, contratos de arrendamiento u otros acuerdos entre un prestamista y un prestatario.

c. El destinatario acepta usar y mantener todos los bienes a los fines de esta adjudicación de acuerdo con los siguientes procedimientos:

(1) El destinatario debe usar la Propiedad para el programa para el que fue adquirida durante el período de esta adjudicación, y no debe proporcionar a ningún tercero un interés legal o financiero en la propiedad (por ejemplo, a través de una hipoteca, derecho de retención o arrendamiento) sin la aprobación de USAID.

(2) Cuando la propiedad ya no es necesaria para el programa para el que fue adquirida durante el período de esta adjudicación, el destinatario debe usar la propiedad en relación con sus otras actividades, en el siguiente orden de prioridad:

(i) Actividades financiadas por USAID, luego
(ii) Actividades financiadas por otros gobiernos de los Estados Unidos (USG) agencias, entonces
(iii) Según lo indique el Oficial de Acuerdo (AO)

d. El destinatario debe mantener la propiedad en buenas condiciones, contar con procedimientos de gestión para proteger la propiedad y mantener un inventario preciso de toda la propiedad. Los procedimientos de mantenimiento deben incluir lo siguiente:

(1) Descripción exacta de la propiedad, incluido el número de serie, modelo número u otro número de identificación, fecha y costo de adquisición, ubicación y condición, y datos sobre la disposición de cualquier Propiedad (fecha de disposición, precio de venta, método utilizado para determinar el valor justo de mercado actual, etc.), según corresponda.

(2) Un inventario físico de la Propiedad que se debe tomar, y los resultados conciliado con los registros del equipo, al menos una vez cada dos años durante el período de esta adjudicación.

(3) Un sistema de control debe estar en vigor para mantener la propiedad y garantizar salvaguardas adecuadas para evitar la pérdida, el daño o el robo de la Propiedad. El destinatario debe mantener un seguro apropiado equivalente al seguro que el receptor mantiene para su propia propiedad. Cualquier pérdida, daño o robo debe investigarse y documentarse por completo, y el destinatario debe notificar de inmediato al AO. El destinatario puede ser responsable cuando el seguro no es suficiente para cubrir pérdidas o daños.

e. Una vez completada esta adjudicación, el destinatario debe enviar al AO un informe de disposición de la propiedad de los siguientes tipos de propiedad, junto con una propuesta de disposición de dicha propiedad.

(1) Todo el equipo que tiene un valor de mercado justo por unidad al final de esta adjudicación de $ 5,000 o más.

(2) Suministros nuevos / no utilizados con un valor de mercado actual agregado en el fin de esta adjudicación de $ 5,000 o más.

(3) propiedad real o intangible, de cualquier valor.

f. El destinatario debe disponer de la Propiedad al final de esta adjudicación de acuerdo con el informe de disposición de propiedad del destinatario, a menos que AO envíe al destinatario por escrito, dentro de los 60 días posteriores a la recepción por parte de AO del informe de disposición de propiedad del destinatario para disponer de la Propiedad de una manera distinta. La disposición puede incluir lo siguiente:

(1) El destinatario puede conservar el título sin obligación adicional con USAID.

(2) El destinatario puede conservar el título, pero debe compensar a USAID por la acción de USDOS, en función del valor de mercado actual de la Propiedad.

(3) Se puede ordenar al receptor que transfiera el título a USAID o a un tercero, incluido otro socio implementador o el gobierno del país anfitrión. En tal caso, el receptor será compensado por su parte proporcional de la propiedad que el receptor financió con sus propios fondos, si los hubiera, en función del valor de mercado actual de la propiedad.

g. AO puede dirigir, en cualquier momento durante esta adjudicación, que ese título de la Propiedad pase a el USG o un tercero, como el país cooperante. En tales casos, el destinatario debe mantener la custodia y el control de la propiedad, hasta que se indique lo contrario, y debe permitir el acceso razonable de la propiedad al titular del derecho. Mientras se encuentre bajo su custodia y control, el destinatario debe cumplir con las disposiciones anteriores para la protección y el mantenimiento de la propiedad, proporcionar al AO un inventario anual de dicha Propiedad, seguir las instrucciones adicionales sobre protección y mantenimiento que pueda proporcionar el AO.

h. Esta disposición debe incluirse en todos las sub-adjudicaciones y contratos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

MARCADO Y COMUNICACIONES PÚBLICAS BAJO LA ASISTENCIA FINANCIADA POR USAID (DICIEMBRE 2014)

Aplicable a todos los sub-acuerdos

El destinatario debe incluir la siguiente disposición de marcado en cualquier sub-acuerdo celebrado bajo esta adjudicación: "Como condición de recibimiento de este sub-acuerdo, es requerido marcar con la Identidad de USAID, en un tamaño y prominencia equivalente o superior a la del receptor, receptor intermedio, otro donante, o de terceros. En el caso de que el destinatario decida no requerir que el receptor intermedio marque con su propia identidad o logotipo, USAID puede, a su discreción, requerir que el sub-receptor lo marque con la identidad de USAID".

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CONDUCTA DE RECEPTORES Y EMPLEADOS (AGOSTO 2013)
Aplicable a todos los sub-adjudicatarios

a. El destinatario debe tener políticas y procedimientos escritos para prevenir conflictos personales de interés y para prevenir a sus oficiales, empleados o agentes utilizar sus posiciones para beneficio personal o presentar la apariencia de un conflicto de interés personal. Un conflicto de interese personal es una situación en la cual un oficial, empleado o agente del destinatario tiene un interés financiero, actividad personal o relación que podría perjudicar la capacidad del empleado para actuar con imparcialidad cuando se realiza bajo la adjudicación. La política escrita del destinatario debe indicar que un empleado, funcionario o agente del destinatario, o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado no puede recibir un subsidio, o tener un interés financiero u otro interés en la entidad seleccionada para una sub-adjudicación sin revelar el conflicto y sin seguir las políticas y procedimientos escritos del destinatario para mitigar el conflicto. Al mismo tiempo, la política escrita debe indicar que los oficiales, empleados, y los agentes del destinatario no deben solicitar ni aceptar propinas, favores o cualquier cosa de valor monetario de los sub-beneficiarios o posibles sub-r
eceptores.

b. El destinatario, sus empleados y consultores tienen prohibido usar EE. UU. Sistemas gubernamentales de tecnología de la información (como Phoenix, GLAAS, etc.), debe ser escoltado para usar las instalaciones del gobierno de los EE. UU. (como espacio de oficinas o equipo) y no puede contar con la asistencia de personal administrativo o técnico del gobierno de EE. UU. en el desempeño de esta adjudicación, salvo que se indique lo contrario en esta adjudicación.

c. El destinatario, sus empleados y consultores son personas privadas, no son empleados del gobierno de EE. UU., y no deben representarse a sí mismos como tales.

d. Los siguientes requisitos en esta disposición se aplican a los empleados del destinatario que no son ciudadanos del país cooperador.

(1) Si los empleados del destinatario disfrutan de exenciones de las limitaciones de importación, los derechos de aduana o impuestos sobre la propiedad personal en relación con la ejecución de esta adjudicación, la venta de dichos bienes personales se rige

por las reglas contenidas en 22 CFR 136, incluyendo una prohibición de sacar provecho de tal venta, excepto que esto pueda entrar en conflicto con las regulaciones del gobierno anfitrión.

(2) Cualquier trato comercial externo de los empleados del destinatario debe ser legal y no estar en conflicto de ninguna manera con esta adjudicación. Las relaciones comerciales externas incluyen, entre otras, inversiones, préstamos, empleo o propiedad comercial por parte de los empleados del beneficiario, que no sean trabajos que se realizarán bajo esta adjudicación.

e. En caso de que la conducta de cualquier empleado receptor no esté de acuerdo con esta disposición o esta adjudicación, el destinatario debe coordinar con la Misión de USAID para resolver la situación con respecto a dicho empleado, incluida, si es necesario, la terminación del empleado. En el caso de la terminación de un empleado no miembro del país, el receptor debe hacer su mejor esfuerzo para causar el retorno de dicho empleado a los Estados Unidos, o el punto de origen, según corresponda.

f. Las partes reconocen los derechos del Jefe de Misión de los EE. UU. para dirigir la expulsión del país de cualquier ciudadano de los Estados Unidos, o dirigir la despedida de cualquier individuo de esta adjudicación cuando, a discreción del Jefe de Misión de los EE. UU., es en el mejor interés de los Estados Unidos.

g. Esta disposición en su totalidad, incluido este párrafo g. debe incluirse en todas las sub-adjudicaciones.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN Y SUSPENSIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

a. El destinatario no debe realizar transacciones o realizar negocios en virtud de esta adjudicación con cualquier individuo o entidad que tenga una exclusión activa en el Sistema para Gestión de Adjudicación (SAM) (www.sam.gov) a menos que se reciba la aprobación previa del Oficial de Subvención. La lista contiene las personas y entidades que el gobierno de EE. UU. ha suspendido o inhabilitado por mala conducta o una determinación del gobierno de los EE. UU. de que no se puede confiar en la persona o entidad para salvaguardar los fondos del gobierno de EE. UU. Las entidades o personas suspendidas o excluidas están excluidas de recibir cualquier trabajo nuevo o cualquier financiación adicional del gobierno de los EE. UU. durante el período de exclusión. Si el destinatario tiene alguna pregunta sobre las listas en el sistema, estas se deben dirigir al Oficial de Acuerdo (AO).

b. El destinatario debe cumplir con la Sub-parte C de 2 CFR Sección 180, como complementado por 2 CFR 780. El USAID puede rechazar costos, anular o terminar la transacción, excluir o suspender al receptor, o tomar otros remedios según corresponda, si el receptor viola esta disposición. Aunque no sea una decisión automática, USAID puede rescindir este laudo si un destinatario o cualquiera de sus principales, cumple alguna de las condiciones enumeradas en el párrafo c. de abajo. Si se produce una situación de este tipo, USAID

considerará la totalidad de las circunstancias- incluyendo la respuesta del receptor a la situación y cualquier información adicional presentada- cuando USAID determine su respuesta.

c. El destinatario debe notificar al Oficial de Acuerdo (AO) inmediatamente después de enterarse de que cualquiera de sus principales, en cualquier momento antes o durante la vigencia de esta adjudicación:

(1) Actualmente están excluidos o descalificados para hacer negocios con cualquier entidad gubernamental de los EE. UU.;

(2) Haber sido declarado culpable o encontrado responsable dentro de los últimos tres años por cometer cualquier ofensa que indique falta de integridad empresarial o honestidad empresarial, como fraude, malversación, robo, falsificación, soborno o mentira;

(3) Actualmente están condenados o penal o civilmente acusados por cualquier entidad gubernamental por cualquiera de los delitos enumerados en el párrafo c. (2); o

(4) Se ha rescindido uno o más acuerdos financiados por los EE. UU. por causa o predeterminado dentro de los tres años anteriores.

d. Medios principales implica-

(1) Un oficial, director, propietario, socio, investigador principal u otra persona dentro de un participante con responsabilidades administrativas o de supervisión relacionadas con una transacción cubierta; o

(2) Un consultor u otra persona, sea o no empleado por el participante o pagado con fondos federales, quien-

(i) Está en posición de manejar fondos federales;
(ii) Está en posición de influir o controlar el uso de esos fondos;
o,
(iii) Ocupa una posición técnica o profesional capaz de influenciar sustancialmente el desarrollo o el resultado de una actividad requerida para realizar la transacción cubierta.

e. El destinatario debe incluir esta disposición en su totalidad, a excepción de los párrafos c. (2) - (4) en cualquier sub-adjudicación o contrato celebrado bajo esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TERRORISTA (AGOSTO 2013)
Aplicable a todos

a. El destinatario no debe involucrarse en transacciones con, o proporcionar recursos o apoyo a individuos y organizaciones asociadas con el terrorismo, incluidas aquellas personas o entidades que aparecen en la lista de personas especialmente designadas y personas bloqueadas mantenidas por la Tesorería de EE. UU. (En línea en: http: / /www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN- List/Pages /default.aspx) o la lista designación de la Seguridad de las Naciones Unidas (en línea en: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).

b. Esta disposición debe incluirse en todos los sub-adjudicaciones y contratos emitidos bajo esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TRATA DE PERSONAS (ABRIL DE 2016)
Aplicable a todos

a. El destinatario, sub-asesor o contratista, de cualquier nivel, o sus empleados, reclutadores de mano de obra, corredores de bolsa u otros agentes, no deben participar en:

1) Trata de personas (según se define en el Protocolo para Prevenir, Suprimir, y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, complementando la Convención de la ONU contra la Organización Transnacional Organizada Delito) durante el período de este contrato;

(2) Adquisición de un acto sexual comercial durante el período de este contrato;

(3) Uso de trabajo forzado en el desempeño de este contrato

(4) Actos que apoyan o promuevan directamente la trata de personas, incluidos los siguientes actos:

i. Destruir, ocultar, confiscar o de otra manera negarle a un empleado el acceso a la identidad o documentos de inmigración de ese empleado;

ii. No proporcionar transporte de retorno o pagar los costos de transporte de regreso a un empleado de un país fuera de los Estados Unidos al país desde el cual el empleado fue contratado al finalizar el empleo si así lo solicita el empleado, a menos que:

a) exento del requisito de proporcionar o pagar dicho transporte de regreso por parte de USAID bajo esta adjudicación; o
b) el empleado es víctima de la trata de personas quien busca servicios para víctimas o reparación legal en el país de empleo o un testigo en una acción de aplicación de la trata de personas;

iii. Solicitar a una persona con fines de empleo u ofrecer empleo, por medio de pretensiones, representaciones o promesas materialmente falsas o fraudulentas con respecto a ese empleo;

iv. Cobro de tarifas de contratación de empleados; o

v. Proporcionar u organizar viviendas que no cumplan con los estándares de vivienda y seguridad del país anfitrión.

b. En el caso de una violación de la sección (a) de esta disposición, USAID/Partners está autorizado a rescindir este laudo, sin penalización, y también está autorizado a emprender cualquier otra acción correctiva autorizada según lo establecido en la sección 1704 (c) de la Ley Nacional de Autorización de Defensa para el Año Fiscal 2013 (Pub. L. 112-239, promulgada el 2 de enero de 2013).

c. A los efectos de esta disposición, "empleado" significa una persona que participa en la realización de este contrato como empleado directo, consultor, voluntario de el receptor o cualquier receptor secundario.

d. El destinatario debe incluir en todos los sub-actos y contratos una disposición que prohíba la conducta descrita en la sección a (1) - (4) por el receptor intermedio, el contratista o cualquiera de sus empleados o cualquier agente. El destinatario también debe incluir una disposición que autorice al destinatario a rescindir el contrato como se describe en la sección b de esta disposición.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PARTICIPACIÓN IGUALITARIA DE ORGANIZACIONES CONFESIONALES (JUNIO DE 2016)
Aplicable a todos los sub-adjudicatarios

a. Se fomentan las organizaciones confesionales
Las organizaciones confesionales son elegibles, en la misma base que cualquier otra organización, para participar en cualquier programa de USAID para el cual son elegibles. Ni USAID ni las entidades que elaboran y administran subprogramas de los fondos de USAID discriminarán a favor o en contra de una organización con base al carácter o afiliación religiosa de la organización. Adicionalmente, las organizaciones confesionales no estarán descalificadas para participar en los programas de USAID porque dichas organizaciones están motivadas o influenciadas por la fe religiosa para proporcionar servicios sociales, o debido a su carácter religioso o afiliación.

Las decisiones sobre los premios de asistencia financiera de USAID deben estar libres de interferencia política o incluso de la apariencia de tal interferencia. Los premios deben otorgarse sobre la base del mérito, no de la base de la afiliación religiosa de un solicitante, o la falta de los mismos. Una organización confesional puede continuar llevando a cabo su misión, incluida la definición, desarrollo, práctica y expresión de sus creencias religiosas, dentro de los límites

contenidos en esta disposición. Para obtener más información, consulte el sitio web de USAID Faith-Based and Community Initiatives y 22 CFR 205.1.

b. Explícitamente Actividades Religiosas Prohibidas.

(1) Las actividades explícitamente religiosas incluyen actividades que involucran contenido religioso manifiesta como el culto, la instrucción religiosa, la oración o el proselitismo.

(2) El destinatario no debe participar en actividades explícitamente religiosas como parte de los programas o servicios financiados directamente con la asistencia financiera de USAID. Si el destinatario participa en actividades explícitamente religiosas, las actividades se deben ofrecer por separado, en tiempo o lugar, de cualquier programa o servicio financiado directamente por este contrato, y la participación debe ser voluntaria para los beneficiarios de los programas o servicios financiados con la asistencia de USAID.

(3) Estas restricciones se aplican igualmente a las organizaciones religiosas y seculares. Todas las organizaciones que participan en los programas de USAID, como receptores o sub-adjudicatarios, incluidos los religiosos, deben llevar a cabo actividades elegibles de acuerdo con todos los requisitos del programa y otros requisitos aplicables que rigen las actividades financiadas por USAID.

(4) A pesar de las restricciones de b. (1) y (2), una organización religiosa que participa en programas o servicios financiados por USAID:

(i) Puede mantener su independencia y puede continuar llevando a cabo su misión, incluida la definición, desarrollo, práctica y expresión de sus creencias religiosas, siempre que no utilice la asistencia financiera directa de USAID para apoyar o participar en actividades explícitamente religiosas o de cualquier otra manera prohibida por la ley;

(ii) Puede usar el espacio en sus instalaciones, sin quitar arte religioso, íconos, escrituras u otros símbolos religiosos; y

(iii) Puede conservar su autoridad sobre su gobierno interno, y puede retener términos religiosos en nombre de su organización, seleccionar a los miembros de su junta en una base religiosa, e incluir referencias religiosas en las declaraciones de la misión de la organización y otros documentos de gobierno.

c. Implementación de acuerdo con la Cláusula de Establecimiento: Nada en esta disposición se interpretará como una autorización de uso de fondos de USAID para actividades que no están permitidas por la jurisprudencia de la Cláusula de Establecimiento o de otra manera por ley.

d. Prohibida la Discriminación Basada en la Religión: el destinatario no debe, al proporcionar

servicios, discriminar contra un beneficiario del programa o posible beneficiario del programa por motivos de religión o creencias religiosas, negar mantener una creencia religiosa o negar asistir o participar en una práctica religiosa.

e. La exención de una organización religiosa de la prohibición federal de discriminación de empleo basada en la religión, expuesta en Sec. 702 (a) de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. 2000e-1 no se pierde cuando la organización recibe asistencia financiera de USAID.

f. El Secretario de Estado puede renunciar a los requisitos de esta sección en su totalidad o en parte, caso por caso, donde el Secretario determina que tal renuncia es necesaria para fomentar la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de los Estados Unidos.

g. Esta disposición debe incluirse en todos los sub-contratos bajo esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

NO DISCRIMINACIÓN (JUNIO 2012)
Aplicable a todos

Ningún ciudadano o residente legal de los EE. UU. Será excluido de la participación, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo en virtud de cualquier programa o actividad financiada por esta adjudicación cuando el trabajo bajo la subvención se realiza en los EE. UU. o cuando los empleados son reclutados por los EE. UU.

Además, USAID y Partners se compromete a lograr y mantener una fuerza laboral diversa y representativa y un lugar de trabajo libre de discriminación. Basado en la ley, Orden Ejecutivo y política de la Agencia, USAID y socios prohíben la discriminación, incluido el acoso, en su propio lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo y la identidad de género), origen nacional, discapacidad, edad, estado del veterano, orientación sexual, información genética, estado civil, estado parental, afiliación política y cualquier otra conducta que no afecte negativamente el desempeño del empleado. Además, la Agencia recomienda encarecidamente a sus subvencionados y sus sub-beneficiarios y proveedores (en todos los niveles), tanto en EE. UU. como en el extranjero, desarrollar y aplicar políticas integrales de no discriminación para sus lugares de trabajo que incluyan protección para todos sus empleados en estas bases ampliadas, sujeto a la ley aplicable.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

NO DISCRIMINACIÓN CONTRA BENEFICIARIOS (NOVIEMBRE 2016)
Aplicable a todos

a. La política de USAID requiere que el destinatario no discrimine ningún beneficiario en la implementación de esta adjudicación, tales como, pero no limitados a, retener, afectar negativamente, o negar el acceso equitativo a los beneficios provistos a través de esta

adjudicación sobre la base de cualquier factor no expresamente establecido en el contrato. Esto incluye, por ejemplo, raza, color, religión, sexo (incluida la identidad de género, orientación sexual y embarazo), origen nacional, discapacidad, edad, información genética, estado civil, estado parental, afiliación política o estado de veterano. Nada en esta disposición está destinado a limitar la capacidad del destinatario para orientar las actividades hacia las necesidades de asistencia de ciertas poblaciones como se define en la adjudicación.

b. El destinatario debe insertar esta disposición, incluido este párrafo, en todos los sub-artículos y contratos bajo este premio.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

POLÍTICA DE DISCAPACIDAD DE USAID - ASISTENCIA (JUNIO 2012)
Aplicable a todos

El receptor no debe discriminar a personas con discapacidades en la implementación de programas financiados por USAID y debe demostrar un enfoque integral y consistente para incluir a hombres, mujeres y niños con discapacidades.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

LIMITAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (AGOSTO DE 2013)
Aplicable a sub-adjudicatarios y sub-receptores

a. La construcción no es elegible para el reembolso bajo esta adjudicación a menos que se identifique específicamente en el párrafo c) a continuación.

b. Construcción significa -construcción, alteración o reparación (incluyendo dragado y excavación) de edificios, estructuras u otros bienes inmuebles e incluye, sin limitación, mejoras, renovación, alteración y renovación. El término incluye, sin limitación, carreteras, plantas de energía, edificios, puentes, instalaciones de tratamiento de agua y estructuras verticales.

b. La construcción no está permitida bajo este acuerdo.

c. El destinatario debe incluir esta disposición en todas las subcontratas y compras y hacer que los proveedores que presten servicios bajo esta adjudicación y los sub-beneficiarios estén al tanto de las restricciones de esta disposición.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROGRAMA PILOTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROTECCIONES DE DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES PARA EMPLEADOS DEL BENEFICIARIO (SETIEMBRE 2014)
Aplicable a todos

El Beneficiario debe:

a. Informar sus empleados que trabajan bajo esta adjudicación en el idioma nativo predominante de la fuerza de trabajo que se les otorgan los derechos y protecciones de los denunciantes de empleados provistos bajo 41 U.S.C. § 4712; y
b. Incluir dicho requisito en cualquier sub-adjudicación o subcontrato realizado bajo esta adjudicación.

41 U.S.C. La § 4712 establece que un empleado de un Beneficiario no puede ser despedido, degradado ni discriminado como represalia por "denunciar irregularidades". Además, las protecciones de denunciantes no pueden ser renunciadas por ningún acuerdo, política, forma o condición de empleo.

Denuncias de irregularidades se define como hacer una divulgación "que el empleado razonablemente cree" es evidencia de cualquiera de los siguientes:

• Mala administración bruta de un contrato o subvención federal;
• Un desperdicio bruto de fondos federales;
• Un abuso de autoridad relacionado con un contrato o adjudicación federal;
• Un peligro sustancial y específico para la salud o seguridad pública; o
• Una violación de la ley, regla o regulación relacionada con un contrato o adjudicación federal (incluida la competencia o la negociación de un contrato o subvención).

Para calificar según el estatuto, la divulgación del empleado debe hacerse a:

• Un miembro del Congreso de EE. UU. o un representante de un Comité del Congreso de EE. UU.
• Un reconocido Inspector General de los EE. UU.;
• La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE. UU.;
• Un empleado federal responsable de la supervisión o gestión de contratos o subvenciones en la agencia correspondiente;
• Una corte o gran jurado de EE. UU. o,
• Un funcionario de administración u otro empleado del concesionario que tiene la responsabilidad de investigar, descubrir o abordar la mala conducta.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE REQUERIR CIERTOS ACUERDOS O DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA (MAYO 2017)
Aplicable a todos

a. Definiciones:

"Contrato" tiene el significado dado en 2 CFR Parte 200.
"Contratista" significa una entidad que recibe un contrato como se define en 2 CFR Parte 200.
"Acuerdo o declaración de confidencialidad interna" significa un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra declaración escrita que el destinatario requiera que sus empleados o sub-beneficiarios firmen con respecto a la no divulgación de información del destinatario, excepto que no incluye acuerdos de confidencialidad derivados de litigios civiles o acuerdos

de confidencialidad que los empleados receptores o sub-beneficiarios firmen a instancias de una agencia federal.
"Sub-adjudicación" tiene el significado dado en 2 CFR Parte 200.
"Sub-receptor" tiene el significado dado en 2 CFR Parte 200.

b. El destinatario no debe exigir a sus empleados, receptores secundarios o contratistas que firmen o cumplan con acuerdos o declaraciones de confidencialidad interna que prohíban o de otra manera restrinjan a los empleados, beneficiarios intermedios o contratistas informar legalmente derroche, fraude o abuso relacionado con el desempeño de una adjudicación federal a un representante designado de investigación o de cumplimiento de la ley de un departamento federal o agencia autorizada para recibir dicha información (por ejemplo, la Oficina del Inspector General de la Agencia).

c. El destinatario debe notificar a los empleados actuales y sub-beneficiarios que las prohibiciones y restricciones de cualquier acuerdo o declaración de confidencialidad interna preexistente cubiertos por esta disposición, en la medida en que tales prohibiciones y restricciones sean inconsistentes con las prohibiciones de esta disposición, ya no están vigentes.

d. La prohibición en el párrafo (b) de esta disposición no infringe los requisitos aplicables al Formulario estándar 312 (Acuerdo de confidencialidad de información clasificada), Formulario 4414 (Acuerdo de confidencialidad de información confidencial compartimentada) ni a ningún otro formulario emitido por un departamento o agencia federal que rija la no divulgación de información clasificada.

e. De acuerdo con la sección 743 de la División E, Título VII, de la Ley de Asignaciones Continuas Consolidadas y Continuadas, 2015, (Pub. L. 113-235), y sus disposiciones sucesoras en actos de apropiaciones posteriores (y como se extiende en resoluciones continuas) uso de los fondos asignados (o disponibles de otro modo) está prohibido, si el Gobierno determina que el receptor no cumple con los requisitos de esta disposición.

f. El receptor debe incluir el contenido de esta disposición, incluido este párrafo (f), en sub-accesorios y contratos bajo tales adjudicaciones.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

SALVAGUARDIA DE NIÑOS (junio de 2015)
Aplicable si el contrato / acuerdo puede involucrar a niños

a. Debido a que las actividades a ser financiadas bajo esta adjudicación pueden involucrar niños, o el personal involucrado en la implementación de la adjudicación puede entrar en contacto con niños, estas actividades podrían aumentar el riesgo de abuso infantil, explotación o negligencia dentro de los programas financiados por USAID. La organización acepta cumplir con los siguientes principios básicos de salvaguarda de niños:

(1) Asegurar el cumplimiento la legislación local de bienestar y protección infantil del país anfitrión o normas internacionales, lo que proporcione mayor protección, y con la legislación de los EE. UU., donde corresponda;

(2) Prohibir a todo el personal involucrarse en abuso infantil, explotación o negligencia;

(3) Considerar la salvaguarda de los niños en la planificación e implementación del proyecto para determinar los riesgos potenciales para los niños que están asociados con las actividades y operaciones del proyecto;

(4) Aplicar medidas para reducir el riesgo de abuso, explotación o abandono infantil, que incluyen, entre otros, la limitación de las interacciones no supervisadas con niños; prohibir la exposición a la pornografía; y cumplir con las leyes, regulaciones o costumbres aplicables con respecto a fotografiar, filmar u otras actividades generadoras de imágenes de niños;

(5) Promover procedimientos de evaluación seguros para niños para el personal, particularmente el personal cuyo trabajo los pone en contacto directo con los niños; y

(6) Tener un procedimiento para garantizar que el personal y otros reconozcan el abuso, la explotación o el abandono infantil; exigiendo que el personal y otros denuncien alegaciones; investigar y manejar acusaciones; y tomar las medidas apropiadas en respuesta a tales alegatos, que incluyen, pero no se limitan a, el despido de personal.

b. La organización también debe incluir en su código de conducta para todo el personal implementando las actividades financiadas por el USAID los principios de salvaguardia del niño en (a) (1) a (6).

c. Las siguientes definiciones se aplican a los fines de esta disposición:

(1) Niño: un niño o niños se definen como personas que no han cumplido los 18 años de edad.

(2) Abuso, explotación o negligencia infantil: Constituye cualquier forma de abuso físico; maltrato emocional; abuso sexual; negligencia o supervisión insuficiente; tráfico; o comercial, transaccional, laboral u otra explotación que resulte en daño real o potencial a la salud, el bienestar, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Incluye, pero no se limita a: cualquier acto o falta de acción que resulte en la muerte, un daño físico o emocional grave a un niño, o un acto o falta de acción que presente un riesgo inminente de daño grave a un niño.

(3) Abuso físico: Constituye actos o fallas de acción que resultan en lesiones (no necesariamente visibles), dolor innecesario o injustificado o sufrimiento sin causar daño, daño o riesgo de daño a la salud o bienestar de un niño o la muerte. Tales actos pueden incluir, entre otros: puñetazos, golpes, patadas, mordiscos, sacudidas, lanzamientos, puñaladas, estrangulamientos o golpes (independientemente del objeto

utilizado) o quemaduras. Estos actos se consideran abuso independientemente de si fueron destinados a lastimar al niño.

(4) Abuso sexual: Constituye acariciar los genitales de un niño, la penetración, el incesto, la violación, la sodomía, la exposición indecente y la explotación a través de la prostitución o la producción de materiales pornográficos.

(5) Abuso o maltrato emocional: Constituye una lesión a la capacidad psicológica o estabilidad emocional del niño causada por actos, amenazas de actos o tácticas coercitivas. El abuso emocional puede incluir, pero no se limita a: humillación, control, aislamiento, retención de información o cualquier otra actividad deliberada que haga que el niño se sienta disminuido o avergonzado.

(6) Explotación: Constituye el abuso de un niño cuando se trata de alguna forma de remuneración o por el cual los perpetradores se benefician de alguna manera. La explotación representa una forma de coerción y violencia que es perjudicial para la salud física o mental del niño, su desarrollo, educación y bienestar.

(7) Abandono: Constituye una falla al no satisfacer las necesidades básicas de un niño dentro de las actividades financiadas por el USDOS que son responsables del cuidado de un niño en ausencia del padre o tutor del niño.

d. El concesionario debe insertar las disposiciones en (a) y (b) en todas las sub adjudicaciones bajo esta adjudicación

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

DIVULGACIONES OBLIGATORIAS (JULIO 2015)
Aplicable a todos

De conformidad con 2 CFR 200.113, la entidad no federal debe divulgar, de manera oportuna, por escrito a la Oficina del Inspector General de USAID, con una copia al Oficial de Subvenciones competente, todas las violaciones de las leyes penales federales que involucran fraude, soborno o propinas ilegales que puedan afectar el laudo federal. Los sub-beneficiarios deben divulgar, de manera oportuna, por escrito a la Oficina del Inspector General de USAID y al destinatario principal (entidad de paso) todas las violaciones de la ley penal federal que involucren fraude, soborno o gratificaciones ilegales que puedan afectar la adjudicación federal.

Las divulgaciones deben enviarse a:

U.S. Agency for International Development Office of the Inspector General
P.O. Box 657
Washington, DC 20044-0657

Telefono: 1-800-230-6539 or 202-712-1023
Email: ig.hotline@usaid.gov
Sitio web: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form.

El incumplimiento de las divulgaciones requeridas puede dar como resultado cualquiera de los recursos descritos en 2 CFR §200.338 Remedios por incumplimiento, incluida la suspensión o inhabilitación (Consulte 2 CFR 180, 2 CFR 780 y 31 U.S.C. 3321).

El destinatario debe incluir este requisito de divulgación obligatoria en todos los sub-adjudicaciones y contratos bajo esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PAGO ANTICIPADO Y REMBOLSOS (DICIEMBRE 2014)
Aplicable cuando los pagos anticipados están autorizados por contrato / acuerdo.

a. El destinatario no está obligado a mantener cuentas bancarias separadas para los fondos de USAID, a menos que se requiera lo contrario. Sin embargo, cuando los anticipos están autorizados por este contrato, el receptor debe depositar dichos fondos en un banco de buena reputación y poder contabilizar el recibo y el gasto de los fondos y los intereses ganados por los anticipos proporcionados por el gobierno de los EE. UU. (USG).

b. El destinatario debe mantener anticipos de los fondos de USAID en cuentas de rodamiento de intereses, a menos que:

(1) El destinatario reciba menos de $120,000 en USG contratos por año;

(2) No se espere que la mejor cuenta de rodamiento de intereses gane intereses superiores a $250 en un período de doce meses en los saldos de efectivo de USG; o

(3) El banco requeriría un saldo promedio o mínimo tan alto que no sería práctico mantener el anticipo en una cuenta de rodamiento de intereses.

c. El destinatario debe solicitar anticipos para los gastos anticipados en intervalos de tiempo lo más cercanos posible desde el punto de vista administrativo a los desembolsos reales del destinatario, y para las cantidades mínimas necesarias.

d. Las solicitudes deben indicar los desembolsos estimados que se realizarán durante el período cubierto por la solicitud, el saldo estimado del efectivo disponible de las solicitudes de anticipos previos y la suma anticipada que se solicita.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA A LOS TRAFICANTES DE DROGAS (JUNIO DE 1999)
Aplicable a todos

a. USAID and Partners se reservan el derecho de suspender la asistencia o tomar otras medidas apropiadas con respecto a cualquier participante aprobado por USAID que haya sido declarado culpable de un delito de narcóticos o que haya estado involucrado en tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140.

b. (1) Para cualquier préstamo de más de $1,000 realizado bajo este acuerdo, el destinatario debe insertar una cláusula en el contrato de préstamo que establezca que el préstamo está sujeto a cancelación, aceleración, retiro o reembolso inmediato por parte del receptor si se encuentra que un el prestatario o una persona clave ha sido condenado por un delito de narcóticos o que ha estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140.

(2) Con el aviso de USAID de una determinación bajo la sección (1) y a opción de USAID, el receptor acuerda cancelar, acelerar o retirar el préstamo inmediatamente, incluido el reembolso total del saldo pendiente. USAID se reserva el derecho de que se devuelva el reembolso del préstamo a USAID.

c. El destinatario acuerda no desembolsar o firmar documentos que comprometan al destinatario a desembolsar los fondos a un receptor intermedio designado por USAID ("Subreceptor designado") hasta que la USAID le notifique que: (i) cualquier revisión del Subreceptor designado por Gobierno de los Estados Unidos y sus individuos clave ha sido completado; (ii) se han obtenido certificaciones relacionadas; y (iii) la asistencia al subreceptor designado ha sido aprobada. Designación significa que el subreceptor ha sido seleccionado unilateralmente por USAID como receptor intermedio. La aprobación de USAID de un subreceptor, seleccionado por otra parte, o la selección conjunta de USAID y otra parte no es una designación.
(2) El destinatario debe insertar la siguiente cláusula, o su contenido, en su acuerdo con el subreceptor designado: *"El receptor se reserva el derecho de rescindir este [Acuerdo / Contrato] o tomar otras medidas apropiadas si el [Subreceptor] o una clave se ha encontrado que un individuo del [Subreceptor] ha sido condenado por un delito de narcóticos o que ha estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140. "*

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

VIAJES Y TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos cuando se prevé que los costos de viajes internacionales o transporte aéreo de carga serán financiados por USAID. Esta disposición no es aplicable si el concesionario proporciona los costos de viajes internacionales con fondos privados como parte de un requisito de costo compartido o con ingresos del programa generados en virtud de esta adjudicación.

a. GASTOS DE VIAJE
Todos los costos de viaje deben cumplir con los principios de costo aplicables y deben ser consistentes con los que normalmente se permiten en circunstancias similares en las actividades que no son financiadas por USAID. Los costos incurridos por empleados y oficiales para viajes, incluyendo tarifas aéreas, costos de alojamiento, otros gastos de subsistencia y gastos imprevistos, pueden considerarse razonables y permitidos solo en la medida en que dichos costos

no excedan los cargos razonables normalmente permitidos por el concesionario en sus operaciones regulares como resultado de la política de viaje por escrito de la organización concesionaria y dentro de los límites establecidos por los principios de costo aplicables.

En ausencia de una política escrita razonable con respecto a los costos de viaje internacionales, la norma para determinar la razonabilidad del reembolso de los costos de viaje internacionales será el Reglamento Estandarizado (Civiles del Gobierno, Áreas Exteriores), publicado por el Departamento de Estado de EE. UU., en ocasiones modificado. Las normas estandarizadas más recientes sobre los costos de viajes internacionales se pueden obtener de AO. En el caso de que el costo de la tarifa aérea exceda la tarifa aérea comercial habitual (entrenador o equivalente) o la tarifa aérea de descuento comercial más baja, el concesionario debe documentar una de las excepciones permitidas de los principios de costos aplicables.

b. RESTRICCIONES DE LA LEY DE FLY AMERICA

(1) El concesionario debe usar los transportistas aéreos con bandera de los EE. UU. para todo el transporte aéreo internacional (incluidos los efectos personales) financiado por este premio de conformidad con la Ley Fly America y sus reglamentos de implementación en la medida en que el servicio esté disponible.

(2) En caso de que el concesionario seleccione un transportista que no sea un transportista aéreo con bandera estadounidense para el transporte aéreo internacional, para que los costos de dicho transporte aéreo internacional sean admisibles, el concesionario debe documentar dicho transporte de conformidad con esta disposición y mantener dicha documentación de conformidad con la Disposición estándar, "Contabilidad, Auditoría y Registros". La documentación debe utilizar uno de los siguientes motivos u otra excepción en virtud de la Ley Fly America:

i. El concesionario utiliza una compañía aérea con bandera de la Unión Europea (UE), que es una línea aérea que opera desde un país de la UE que ha firmado el acuerdo "Cielos Abiertos" entre EE. UU. Y la UE (http://www.state.gov/e/eb/rls /othr/ata/i/ic/170684.htm).

ii. Viaja hacia o desde uno de los siguientes países en una aerolínea de ese país cuando no esté vigente la tarifa de par de la ciudad para ese tramo (ver http://apps.fas.gsa.gov/citypairs/search/):

1. Australia en una aerolínea australiana,
2. Suiza en una aerolínea suiza, o
3. Japón en una aerolínea japonesa;

iii. Solo para un tramo particular de una ruta en la que ningún operador aéreo de bandera de los Estados Unidos proporciona servicio en esa ruta;

iv. Para un viaje de 3 horas o menos, el uso de un operador aéreo con bandera de EE. UU. Al menos duplica el tiempo de viaje;

v. Si el operador aéreo con bandera de EE. UU. ofrece un servicio directo, utilice la bandera de EE. UU.

vi. Air Carrier aumentaría el tiempo de viaje en más de 24 horas; o

vii. Si el operador aéreo con bandera de EE. UU. no ofrece servicio directo,

1. El uso del portaaviones con bandera de EE. UU. aumenta el número de cambios de aeronaves en 2 o más,

2. El uso del portaaviones con bandera de EE. UU. extiende el tiempo de viaje en 6 horas o más, o
3. El uso de operador aéreo con bandera de EE. UU requiere una escala en un intercambio en el exterior de 4 horas o más.

c. DEFINICIONES
Los términos utilizados en esta disposición tienen los siguientes significados:

1. "Costos de viaje" significa gastos de transporte, alojamiento, subsistencia (comidas e imprevistos) y gastos relacionados incurridos por empleados que están en estado de viaje en negocios oficiales del destinatario por cualquier viaje fuera del país en el que se encuentra la organización. Los "costos de viaje" no incluyen los gastos incurridos por empleados que no están en asuntos oficiales del destinatario, tales como viajes de descanso y recuperación ofrecidos como parte del paquete de beneficios del empleado que son consistentes con el personal del destinatario y las políticas y procedimientos de viaje.

2. "Transporte aéreo internacional" significa el transporte aéreo internacional por personas (y sus efectos personales) o el transporte de carga por aire entre un lugar en los Estados Unidos y un lugar fuera de él, o entre dos lugares, ambos fuera de los Estados Unidos.

3. "Aerolínea con bandera de los EE. UU." Significa una compañía aérea en la lista emitida por el Departamento de Transporte de EE. UU. En http://ostpxweb.dot.gov/aviation/certific/certlist.htm. El servicio de aerolínea con bandera de EE. UU. también incluye el servicio provisto bajo un acuerdo de código compartido con otra aerolínea cuando el boleto, o la documentación de un boleto electrónico, identifica el código de designación y el número de vuelo del transportista aéreo con bandera de EE. UU.

4. Para esta disposición, el término "Estados Unidos" incluye los cincuenta estados, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las posesiones de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.

d. SUBSIDIOS Y CONTRATOS
Esta disposición debe incluirse en todos los sub-adjudicaciones y contratos bajo los cuales esta adjudicación financiará el transporte aéreo internacional.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

EMBARCACIÓN MARÍTIMA DE MERCANCÍAS (JUNIO 2012)

Aplicable para todos cuando el destinatario contrata embarque marítimo para bienes comprados o financiados con fondos de USAID. De acuerdo con 22 CFR 228.21, los envíos de transporte marítimo están sujetos a las disposiciones de 46 CFR Parte 381.

a. Antes de contratar transporte marítimo para enviar productos comprados o financiados con los fondos de USAID bajo esta adjudicación, el destinatario debe contactar a la oficina que se indica a continuación para determinar la bandera y clase de embarcación que se utilizará para

embarque: U.S. Agency for International Development, Bureau for Management Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division 1300 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20523-7900 Correo electrónico: oceantransportation@usaid.gov

b. Esta disposición debe incluirse en todos los sub-acuerdos, incluidos los subcontratos y los contratos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

INFORMAR SOBRE LOS IMPUESTOS DEL GOBIERNO ANFITRIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a subcontratos y contratos a excepción de los acuerdos en los que no habrá transacciones de productos básicos en un país extranjero por un monto de más de $500.

a. Para el 16 de abril de cada año, el destinatario debe enviar un informe que contenga:

i. Nombre del contratista / destinatario.

ii. Nombre de contacto con teléfono, fax y correo electrónico.

iii. Número (s) de acuerdo.

iv. El monto total de impuestos al valor agregado y aranceles aduaneros (pero no impuestos a la venta) evaluados por el gobierno anfitrión (o cualquier entidad del mismo) en compras superiores a $500 por transacción de suministros, materiales, bienes o equipos, durante los 12 meses que terminan anterior del 30 de septiembre, utilizando los fondos provistos bajo este contrato / acuerdo.

v. Todos los reembolsos recibidos antes del 1 de abril del año en curso sobre impuestos al valor agregado y derechos de aduana reportados en (iv).

vi. Se requieren informes incluso si el destinatario no pagó ningún impuesto ni recibió ningún reembolso durante el período de informe.

vii. Se pueden proporcionar informes acumulativos si el destinatario está implementando más de un programa en un país extranjero.

b. Envíe los informes a: Sede de Partners.

c. Los impuestos del gobierno anfitrión no son permitidos cuando el Oficial del Acuerdo (AO) proporciona los medios necesarios para que el receptor obtenga una exención o reembolso de dichos impuestos, y el receptor no toma medidas razonables para obtener dicha exención o reembolso. De lo contrario, los impuestos están permitidos de acuerdo con la Disposición Estándar, "Costos permitidos", y se deben informar según lo requerido en esta disposición.

d. El destinatario debe incluir este requisito de informe en todos los sub-acuerdos pertinentes, incluidos los subcontratos y los contratos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

COSTO COMPARTIDO (JUNIO 2012)
Aplicable a todos cuando el contrato / acuerdo proporcionará un Costo Compartido

a. Durante el período de esta adjudicación, el destinatario acuerda gastar una cantidad de fondos de fuentes del gobierno no pertenecientes a los EE. UU. especificadas como Costo Compartido, según lo estipulado en el presupuesto de la adjudicación. Cualquier restricción de costo compartido contenida en esta adjudicación tiene prioridad sobre los términos de esta disposición.

b. El costo compartido del beneficiario bajo esta adjudicación puede incluir los costos del proyecto incurridos por el receptor de sus propios fondos, o los costos del proyecto financiados con efectivo, servicios o bienes aportados o donados al receptor por otras fuentes del gobierno no pertenecientes a los EE. UU., incluidos los sub-beneficiarios. No todos los Costos Compartidos requieren desembolsos de efectivo por parte del destinatario; ejemplos son los cargos de depreciación y uso para edificios y equipos.

c. Las contribuciones de costo compartido del destinatario, tanto en efectivo como en especie, deben cumplir con todos los siguientes criterios:

1. Son verificables a partir de los registros del destinatario;
2. No se incluyen como contribuciones de participación en los costos para ningún otro programa asistido por el gobierno de los EE. UU. (USG);
3. Son necesarios y razonables para el cumplimiento adecuado y eficiente de los objetivos de este premio;
4. Son permitidos bajo la Disposición Estándar, "Costos Permitidos";
5. No son pagados por el Gobierno de los Estados Unidos bajo otra subvención o acuerdo (a menos que la subvención o el acuerdo esté autorizado para ser utilizado para el costo compartido); y
6. Están incluidos en el presupuesto aprobado.

d. Los requisitos de origen, nacionalidad y bienes restringidos en la disposición estándar "Reglas de elegibilidad de USAID para la adquisición de productos y servicios" no se aplican a los gastos de participación en los costos.

e. El valor de las contribuciones en especie del gobierno de los EE. UU. aplicadas a la participación en los costos se establecen mediante los siguientes procedimientos:

1. Los servicios de voluntariado deben ser una parte integral y necesaria de un programa aprobado. Las tarifas para los voluntarios deben ser consistentes con aquellos pagados por un trabajo similar en la organización del beneficiario, o consistentes con aquellos pagados por un trabajo similar en el mercado laboral en el que el concesionario compite. Los servicios de voluntariado proporcionados por otros deben valorarse según la tasa de pago habitual del empleado, sin incluir los gastos generales, siempre que estos servicios

sean de la misma competencia para la cual el empleado está normalmente pagado. En cualquier caso, los beneficios complementarios pagados que sean razonables, permitidos y asignables se pueden incluir en la valoración.

2. El valor evaluado de los suministros y equipos donados debe ser razonable y no debe exceder el valor justo de mercado de la propiedad en el momento de la donación.

3. El valor de la propiedad donada debe determinarse de acuerdo con las políticas contables habituales del concesionario con las siguientes calificaciones:

i. Si el objetivo de esta adjudicación es ayudar al concesionario en la adquisición de equipos, edificios o terrenos, el valor total de la propiedad donada se puede reclamar como Costo Compartido.
ii. Si el objetivo de esta adjudicación es apoyar actividades que requieren el uso de equipos, edificios o terrenos, normalmente solo se pueden aplicar cargos por depreciación o uso para equipos y edificios. Sin embargo, el Oficial de Acuerdo (AO) puede aprobar el cobro del valor total del equipo u otros activos de capital y los cargos de alquiler justo por el terreno.
iii. El valor de las tierras y edificios donados no debe exceder el valor justo de mercado en el momento de la donación al concesionario según lo establecido por un tasador independiente.
iv. El valor del equipo donado no debe exceder el valor justo de mercado de los equipos de la misma edad y condición en el momento de la donación.
v. El valor del espacio donado no debe exceder el valor justo de alquiler de espacios e instalaciones comparables en un edificio de propiedad privada en la misma localidad, según lo determine una investigación de mercado adecuada.
vi. El valor del equipo prestado no debe exceder su valor justo de alquiler.

f. El concesionario debe proporcionar registros de respaldo para contribuciones en especie de terceros.

1. Los servicios de voluntariado deben estar documentados y, en la medida de lo posible, respaldados por los mismos métodos utilizados por el concesionario para sus empleados.
2. La base para determinar la valoración de servicios personales, materiales, equipos, edificios y terrenos debe estar documentada.

g. Si el concesionario gasta menos que el costo compartido acordado según lo especificado en esta adjudicación, el AO puede aplicar la diferencia para reducir la suma del financiamiento de USAID para el siguiente período de financiamiento, requerir que el beneficiario reembolse la diferencia al USAID cuando expire o finaliza este laudo, o reducir la cantidad de participación en los costos requeridos en virtud de la adjudicación.

h. En caso de que se rechacen los gastos de los fondos de adjudicación de USAID, el concesionario puede sustituir los gastos efectuados con fondos proporcionados por el Gobierno no perteneciente a los Estados Unidos., siempre que sean elegibles de acuerdo con todas las disposiciones estándar de este premio.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

ELEGIBILIDAD DE SUBRECIPIENTES DE ANTITRÁFICO (JUNIO 2012)
Aplicable a todos

El concesionario no debe proporcionar los fondos disponibles para llevar a cabo esta adjudicación a ninguna organización que no haya indicado en una solicitud de subvención, o en un acuerdo de subvención, o en ambos, que no promueve, apoya ni aboga por la legalización o práctica de la prostitución. Sin embargo, tal declaración no es necesaria si la organización del Sub-receptor brinda servicios a las personas únicamente después de que ya no participen en las actividades que resultaron de la trata de víctimas. Si es necesario, la declaración de la organización del sub-receptor puede ser verdadera en virtud de la falta de una política sobre el tema por parte de la organización.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE FONDOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS PARA PROMOVER, APOYAR O ABOGAR POR LA LEGALIZACIÓN O LA PRÁCTICA DE LA PROSTITUCIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

Ninguno de los fondos disponibles bajo esta adjudicación se puede usar para promover, apoyar o abogar por la legalización o práctica de la prostitución. Sin embargo, esta prohibición no excluye la asistencia destinada a aliviar el sufrimiento o los riesgos para la salud de las víctimas mientras son víctimas de la trata o después de que se encuentren fuera de la situación que provocó el tráfico de esas víctimas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

DECLARACIÓN DE IMPLEMENTADORES DE ACTIVIDADES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS POR FALTA DE APOYO A LA PROSTITUCIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

"Formas graves de trata de personas" significa

> (1) tráfico sexual en el que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en el que la persona inducida a realizar tal acto no ha alcanzado los 18 años de edad; o
> (2) el reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de someterse a la servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

Al aceptar esta adjudicación, el beneficiario declara que no promueve, apoya o aboga por la legalización o práctica de la prostitución. Esta declaración puede ser verdadera en virtud de la falta de una política con respecto a la cuestión por parte de la organización.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

RESTRICCIONES DE CABILDEO
Aplicable para todas las organizaciones en los Estados Unidos

a. Los fondos provistos por el Gobierno de EE.UU. para gastos del proyecto según el Acuerdo de Cooperación no se pueden usar con la intención de influenciar a un miembro del Congreso de los EE. UU., un miembro de cualquier personal del Congreso de EE. UU. o cualquier funcionario de cualquier gobierno federal, estatal o local en el Estados Unidos (en adelante, "funcionario (s) del gobierno"), para favorecer, adoptar u oponerse, mediante votación o cualquier otro medio, una legislación, ley, ratificación, política o apropiación de los EE. UU. o influir de cualquier forma en el resultado de una elección política en los Estados Unidos, o para contribuir a cualquier partido político o campaña en los Estados Unidos, o para actividades llevadas a cabo con el propósito de apoyar o prepararse conscientemente para tales esfuerzos. Esto incluye actividades de sensibilización y promoción que incluyen la recaudación de fondos o el cabildeo de los gobiernos federales, estatales o locales de los EE. UU. (Ver 2CFR 200.42 y 450). Esto no incluye las comunicaciones con el propósito de proporcionar información sobre el Adjudicatario o sus beneficiarios intermedios y sus programas o actividades en respuesta a una solicitud de un funcionario gubernamental o para consideración o acción sobre los méritos de un acuerdo patrocinado por el gobierno federal o un asunto regulatorio relevante por parte de un funcionario del gobierno.

b. Un destinatario del Acuerdo Cooperativo clasificado bajo el código de ingresos como una entidad 501 (c) (4) (ver 26 U.S.C. 501 (c) (4)), no puede participar en actividades de cabildeo. De acuerdo con la Ley de Divulgación de Cabildeo de 1995, como está codificada en 2 U.S.C. 1611, una organización, como se describe en la Sección 501 (c) (4) del Código de Ingresos Internos de 1986 que participa en actividades de cabildeo dirigidas hacia el Gobierno de los EE. UU. no es elegible para recibir fondos federales que constituyen una adjudicación, concesión, Acuerdo de Cooperación o préstamo.

c. Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos utilizados en el Acuerdo de Cooperación

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]